

한국서부발전(주) 상임감사위원

주 의(기관) 요 구

제 목	건설기계임대차 계약서 작성 여부 확인 소홀
소 관 부 서	##건설본부 공사관리부, ☞☞건설본부 공사관리부
조 치 부 서	##건설본부 공사관리부, ☞☞건설본부 공사관리부
구 분	공사관리
내 용	

1. 업무 개요

##건설본부는 중대재해 근절, 무사고·무재해 사업소 달성을 목표로 천연가스 발전소의 적기 건설을 위하여 2024년 5월 건설공사 착공 이후 기초 공사를 활발히 진행하고 있으며 건설공사 현장에는 일평균 약 58대(9월 기준)의 건설기계 등이 건설공사 현장에 출입하고 있다.

이러한 건설기계를 효율적으로 관리하고 안전도를 확보하기 위해 ##건설 본부는 스마트 안전관리시스템²⁾을 활용하여 현장에 출입하는 건설기계를 효과적 으로 관리하고 있다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

「건설기계관리법」 제22조(건설기계임대차 등에 관한 계약) 제1항에 따르면 건설기계임대차 등에 관한 계약의 당사자는 건설기계임대차 등에 관한 계약서를 작성하도록 하고 있으며, 제6항에는 국가, 지방자치단체 또는 공공기관이 발주자인

2) 스마트 안전관리 시스템: 근로자 건강관리, 출입 통제, 현장 영상 관제 등 빅데이터, IoT 기반 안전관리 통합 플랫폼

경우 해당 발주자는 건설기계임대차 등에 관한 계약서 작성 여부를 확인하도록 하고 있다.

또한, 동법 시행령 제16조(건설기계임대차 계약서의 포함 내용)에는 건설기계임대차 계약서에 반드시 포함되어야 할 사항들을 명시하고 있으며 제16조의2(건설기계임대차 등에 관한 계약서 확인)에 따르면 공공기관이 발주한 공사 중 총공사비가 200억 원 이상인 발전소 공사에 대하여 월 1회 이상 건설기계 임대차 등에 관한 계약서 작성 여부를 확인하도록 명시하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

현재 공사가 활발히 진행되고 있는 ##건설본부 대하여 안전관리의 선행 조건이 될 수 있는 적법한 건설장비 운영 여부를 확인하고자 「건설기계관리법」의무사항인 건설기계임대차 계약서 확인 여부를 점검한 결과 일부 미흡하게 운영되고 있는 것으로 확인되었다.

건설기계임대차 계약서상에 작성되어야 할 임대료, 임대차 기간 등 필수 조건 등이 누락된 계약서를 작성하여 계약을 체결하였으며 이를 확인해야 할 의무가 있는 ##건설본부는 이를 형식적으로 확인하는 등 건설기계임대차 계약서 확인에 철저하지 못하였다.

건설기계임대차 계약서는 임대인과 임차인 간의 권리와 의무를 명확히 규정하여 분쟁을 예방하는 중요한 역할과 함께 건설기계명, 형식, 보험(공제)가입 현황, 정기검사 여부 등 안전관리와 관련한 기본적 정보를 담고 있어 계약 종료 시까지 보관되어야 하며 안전사고 발생 시 불필요한 분쟁 발생을 최소화하기 위해서라도 관련 내용은 명확하게 작성될 필요가 있다.

한편, 금년도 4월에는 선행 건설 사업소인 ☐☐☐건설본부의 현장 점검 결과

건설기계임대차 계약서에 명시된 임대인의 사업자번호가 조회되지 않는 등의 사례가 확인된 바 있으며 신규 건설현장이 확대되고 있는 우리 회사의 특성을 감안한다면 건설기계임대차 계약서의 확인 업무는 철저히 수행되어야 한다.

관계자 의견 및 검토 결과

이에 대하여 ##건설본부 담당자는 일부 건설기계임대차 계약서상 임대료 및 임대 기간이 누락됨을 확인하여 도급사에 재작성을 요청을 할 것이며, 월 1회 이상 임대차 계약체결 여부에 대한 정기적 점검과 지속적 관리로 법적인 의무사항 이행에 만전을 다하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

##건설본부장, ~~###~~건설본부장은 건설현장에 출입하는 건설기계에 대한 임대차 계약과 관련하여 법적 의무사항을 적극 이행하기 위해 관련 업무를 담당하는 직원들을 대상으로 교육을 철저히 하시기 바랍니다. (기관주의)